

В Суд Ямало-Ненецкого автономного округа

Адрес: 629003, г. Салехард, ул. Мира, д. 15

Административный истец:

Региональная корпоративная общественная
организация инвалидов

«Центр информационной поддержки «Таганай»
(РКООИ ЦИП «Таганай»)

Адрес: 629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Рабочая, д.
109-Б, кв. 4

ИНН 8905998693, ОГРН 1138900000524

Председатель: Богдановский Сергей Викторович

Телефон: +79091950408, эл. почта:

taganai89@yandex.ru

**В пользу неограниченного круга лиц
поставщиков социальных услуг ЯНАО.**

Ответчик:

**1. Правительство Ямало-Ненецкого автономного
округа**

Адрес: 629008, г. Салехард, ул. Республики, д. 72

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании нормативных правовых актов недействующими Обстоятельства дела

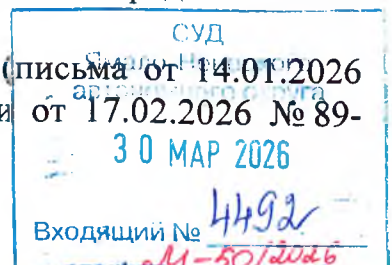
Административный истец является поставщиком социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг ЯНАО, и оказывает услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» для инвалидов.

Собранные отзывы получателей подтверждают высокую востребованность и жизненную необходимость услуги «Социальное такси» среди граждан с особыми потребностями (<https://disk.yandex.ru/d/c2q6dQBdiwwMDO>). Многие лица с ограниченными возможностями указывают, что данная услуга способствует повышению качества их жизни и позволяет реализовать своё право на свободное передвижение, гарантированное Конституцией РФ.

Финансирование деятельности Истца осуществляется на основе тарифов, установленных следующими нормативными правовыми актами:

- **Приказ Департамента социальной защиты населения ЯНАО от 25.12.2024 № 202-ОД «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые организациями социального обслуживания Ямало-Ненецкого автономного округа»;**
- **Постановление Правительства ЯНАО от 29.12.2024 № 557-П (а также от 25.06.2021 № 557-П), регулирующее порядок предоставления субсидий.**

В официальных ответах заинтересованных лиц (письма от 14.01.2026 № 89-02/11-09/82, от 29.09.2025 № 89-02/11-09/6080 и от 17.02.2026 № 89-



14/01-07-01/337) подтверждено, что применение данных актов привело к снижению тарифа на услугу с 2300 руб. до 884,40 руб. за поездку, т.е. более чем на 60%. При этом ответчики ссылаются на рост числа поставщиков (до 12) и необходимость унификации с тарифами для государственных учреждений.

Однако эти доводы несостоятельны по следующим основаниям:

1. Экономическая необоснованность тарифа

Тариф в размере 884,40 руб. не покрывает даже переменных затрат негосударственного поставщика (ГСМ, амортизация, зарплата водителей по рыночным ставкам, страховка, техобслуживание). Истцом представлена финансовая модель (Пояснительная записка к финансовой модели 2025 г.), доказывающая, что реальная стоимость одной поездки составляет не менее 5 243 руб. (туда-обратно). Ответчики ни разу не оспорили эти расчеты и не представили своего экономического обоснования.

2. Дискриминационный характер

Установление тарифа на основе затрат государственных учреждений (которые пользуются льготами, субсидиями, иной системой налогообложения) и распространение его на негосударственных поставщиков, работающих в рыночных условиях, нарушает принципы равенства и справедливой конкуренции, закрепленные в ст. 15 Конституции РФ и Федеральном законе №135-ФЗ «О защите конкуренции».

3. Опровержение довода о росте конкуренции

Заинтересованные лица утверждают, что число поставщиков услуги выросло до 12 к 2025 году. Однако по состоянию на начало 2026 года в реестре поставщиков социальных услуг ЯНАО числится только 7 организаций, оказывающих данную услугу. Снижение тарифа привело к уходу с рынка 5 поставщиков, что подтверждает разрушительный характер оспариваемых актов. Данные о реальном количестве поставщиков находятся в распоряжении ответчиков, но ими не раскрываются.

4. Несостоятельность аргумента о компенсации увеличением числа поездок

Увеличение доступных поездок с 48 до 96 в год не компенсирует падение тарифа. Годовое финансирование на одного получателя сократилось с 110 400 руб. до 84 902,4 руб. (на 23%), при этом переменные расходы выросли. Следовательно, услуга стала заведомо убыточной.

5. Нарушение принципа индексации

Тариф 2300 руб. не индексировался с 2021 года. Согласно данным Росстата, инфляция в ЯНАО за период 2021–2025 гг. составила не менее 33,5%. Экономически обоснованный тариф на 2025 год должен быть не ниже 3 070 руб. за поездку. Установление тарифа 884,40 руб. без учета инфляции является произвольным.

6. Игнорирование обращений и расчетов Истца

Истец неоднократно направлял в Департамент детальные расчеты и экономические обоснования, однако ответы содержали лишь отписки и ссылки на общие нормы, без рассмотрения по существу. Это подтверждает формальный подход и нежелание устанавливать справедливый тариф.

Правовое обоснование

Оспариваемые нормативные акты противоречат:

- ст. 15 Конституции РФ (приоритет прав человека);
- ст. 36 БК РФ (прозрачность бюджета);
- ст. 7, 8, 30 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ (экономическая обоснованность тарифов, недискриминация);
- ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (запрет на ограничение конкуренции органами власти).

В соответствии с ч. 2 ст. 208 КАС РФ общественное объединение вправе оспорить нормативный акт, нарушающий права его членов. Членами РКООИ ЦИП «Таганай» являются инвалиды – получатели услуги, чьи права на доступное социальное обслуживание нарушаются из-за необоснованного тарифа, ведущего к прекращению услуги.

Ходатайство об истребовании доказательств

В связи с тем, что заинтересованные лица в своих ответах ссылаются на рост числа поставщиков до 12, но не представляют подтверждающих документов, а по имеющимся у Истца сведениям реальное количество поставщиков на 2026 год составляет 7, что опровергает их позицию, на основании ч. 1 ст. 62, ст. 152, 153 КАС РФ,

Просительная часть

На основании изложенного, руководствуясь ст. 208, 209, 218, 219 КАС РФ,

ПРОШУ СУД:

1. Признать **недействующим** Приказ Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2024 № 202-ОД «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые организациями социального обслуживания Ямало-Ненецкого автономного округа».
2. Признать **недействующим** Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2024 № 557-П (а также в соответствующей части Постановление от 25.06.2021 № 557-П) в части, устанавливающей порядок и размер тарифа (норматива финансирования) на услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси».
3. Истребовать у Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и Департамента социальной защиты населения ЯНАО актуальные данные из реестра негосударственных поставщиков социальных услуг, подтверждающие количество действующих поставщиков услуги

«Социальное такси» (или аналогичной транспортной услуги) по состоянию с 2019 – 2026 гг.

4. Предоставить отчетные документы о реализации «Пилотного проекта» на который ссылается правительство ЯНАО.
5. Утвердить наш тариф с 01.01.2024 года.

Приложения:

1. Копии искового заявления для заинтересованных лиц.
2. Ходатайство об освобождении от уплаты госпошлины (п.3 ч.2 ст.333.36 НК РФ).
3. Копия Устава РКООИ ЦИП «Таганай».
4. Документ, подтверждающий включение Истца в реестр поставщиков социальных услуг ЯНАО за 2024 – 2026 гг.
5. Выписка из реестра членов организации (подтверждающая, что членами являются инвалиды – получатели услуги).
6. Копии ответов заинтересованных лиц: от 14.01.2026 № 89-02/11-09/82; от 17.02.2026 № 89-14/01-07-01/337; от 13.01.2026 № 89-07/01-07-01/40; от 29.09.2025 № 89-02/11-09/6080.
7. Финансовая модель (Пояснительная записка к финансовой модели 2025 г.).
8. Расчет инфляции с 2021 по 2025 год (на основе данных Росстата по ЯНАО).
9. Текст оспариваемых нормативных правовых актов: Приказ № 202-ОД от 25.12.2024.
10. Отзывы получателей «Социального такси».

Председатель РКООИ ЦИП «Таганай»
/ Богдановский С.В.

« 16 » марта 2026 г.

